

ДОГОВОР № 192/06

г. Красноярск

«21» июня 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Астек» (ООО «Астек»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Усольцева Евгения Александровича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Плита Евгений Владимирович (ИП Е.В. Плита), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании ОГРНИП 322246800005954 от 19.01.2022, с другой стороны, при совместном упоминании по тексту Договора - Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1 Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по замене и оптимизации аппаратно-программной инфраструктуры, включая её тестирование, необходимой для работы ERP ООО «Астек», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
- 1.2 Срок выполнения работ по договору 05.07.2024 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

- 2.1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работы согласно п.1.1. Договора качественно и в сроки, согласованными Сторонами в соответствующих Приложениях к Договору.
- 2.1.2 Выполнить все работы в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
- 2.1.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по требованию ЗАКАЗЧИКА предоставлять ему информацию о ходе выполнения работ.
- 2.1.4 Не позднее 1 (одного) рабочего дня после выполнения работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки результата выполненных работ и/ или УПД.
- 2.1.5 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работы в срок указанный в приложении к настоящему договору.

2.2 Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

- 2.2.1 Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору ни при каких условиях.
- 2.2.2 Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимую информацию, в соответствии с которыми должны быть выполнены работы.
- 2.2.3 ЗАКАЗЧИК обязуется подписать представленный ИСПОЛНИТЕЛЕМ Акт сдачи-приемки выполненных работ и/ или УПД в течение 3 (трех) рабочих дней, либо в этот же срок предоставить мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки и/ или УПД, в письменном виде.
- 2.2.4 ЗАКАЗЧИК обязан оплатить работы ИСПОЛНИТЕЛЯ в порядке и в сроки, указанные в настоящем Договоре и Приложениях к нему.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1 Стоимость работ составляет 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
- 3.2 Оплата работ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, производится ЗАКАЗЧИКОМ на основании счета ИСПОЛНИТЕЛЯ и осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Днем оплаты по настоящему Договору является день списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.
- 3.3 Оплата осуществляется Заказчиком путем внесения постоплаты в размере 100 % (Сто процентов) от общей стоимости работ на расчетный счет Исполнителя, в безналичной форме, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения работ.
- 3.3 Условия и порядок оплаты работ, предусмотренный настоящим разделом Договора, применяются, если иное не предусмотрено Приложением к настоящему Договору.

4. ПРЕТЕНЗИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

- 4.1 Все претензии и уведомления по невыполнению или ненадлежащему выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору направляются в письменном виде.
- 4.2 В претензии и/или уведомлении Сторона-инициатор должна указать фактические обстоятельства невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной обязательств по Договору и приложить документы, подтверждающие суть претензии (уведомления).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору и Приложениям к нему.
- 5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут до окончания его срока действия при взаимном согласии Сторон, а также любой из Сторон в одностороннем порядке с предварительным, за 30 (тридцать) календарных дней, письменным уведомлением другой Стороны после урегулирования Сторонами всех спорных вопросов и выполнения обязательств Сторонами по Договору и Приложениям к Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1 В случае нарушения одной из Сторон обязательств, предусмотренных п.п. 2.1.1., 3.2., 2.1.6. Договора, виновная сторона обязана выплатить по письменному требованию потерпевшей стороны:
- 6.2 Пени в размере 0,1% от стоимости работ по соответствующему приложению, за каждый день просрочки выполнения обязательства.
- 6.3 В случае если по условиям Приложений и Дополнительных соглашений ИСПОЛНИТЕЛЬ привлекает к исполнению Договора третьих лиц и ссылается на это, он несет полную ответственность за действия этих третьих лиц, как за свои собственные.
- 6.4 Право собственности на продукцию переходит к ЗАКАЗЧИКУ с момента подписания актов выполненных работ и после проведения всех расчетов, предусмотренных настоящим Договором.

7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, блокады, эпидемии, военных действий, вступивших в законную силу запретительных актов государственных органов, забастовок и других независимых от сторон обстоятельств.
- 7.2 В случае возникновения условий форс-мажорного характера, повлекших за собой невозможность выполнения обязательств Сторон в рамках Договора, срок действия этих обязательств автоматически продлевается на время действия вышеупомянутых условий.
- 7.3 По прекращении действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДОГОВОРА

- 8.1 Каждый из участников по настоящему Договору обязуется сохранять строгую конфиденциальность получения от другой Стороны технологической, финансовой, коммерческой и другой информации и примет все меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
- 8.2 Так как Заказчик является обладателем авторских прав на использование предмета договора, Исполнителю запрещается использование информации в любых целях, кроме целей, связанных с непосредственным исполнением данного Договора, а именно:
- Предоставление полученной информации третьим лицам на коммерческой или безвозмездной основе.
 - Использование полученной информации в личных целях с извлечением выгоды или без оной.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 9.1 Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут, по возможности, решаться путем переговоров. В случае, если такие переговоры не приводят к договоренности Сторон, или не могут быть проведены, Стороны вправе обратиться в арбитражный суд Красноярского края.
- 9.2 По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
- 10.2 Настоящий Договор, включая Приложения, составлен при полном понимании Сторонами Предмета договора и заменяет любые другие соглашения по данному Предмету, заключенные ранее в устной или в письменной форме.
- 10.3 Любые изменения и/или дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
- 10.4 Переход прав и обязанностей одной из Сторон по настоящему Договору к третьему лицу возможен с письменного согласия обеих Сторон.
- 10.5 Все реквизиты, указанные Сторонами в разделе 11 настоящего Договора, являются действующими. В случае изменения банковских или почтовых реквизитов Стороны обязаны письменно сообщать о них друг другу в течение трех рабочих дней. Все убытки, связанные с несвоевременным уведомлением об изменении реквизитов, ложатся на Сторону, виновную в несвоевременном уведомлении об их изменении.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	Исполнитель:	Заказчик:
Наименование	ИП Е.В. Плита	ООО «Астек»
Юр. адрес	660018, г. Красноярск, ул. Тимирязева, д.47, кв. 2	660010, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова 1, стр. 10, пом. 52
Фактический адрес	660018, г. Красноярск, ул. Тимирязева, д.47, кв. 2	660064, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова 1, стр. 10, пом. 52
Телефон	+79676036954	+7 (391) 2266630
ИНН/КПП	246008326743	2460242147/246401001
ОГРН/ОГРНИП	322246800005954	1122468062188
Р/с	40802810801500266154	40702810623280000375
Банк	ООО "Банк Точка"	ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
К/с	30101810745374525104	301018106000000000774
БИК	044525104	045004774

ИП Е.В. Плита

/Плита Е.В./

Директор ООО «Астек»

/Усольцев Е.А./